

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2738/2537	จำสืบเอกเฉลิม โพธิ์ถาวร กับพวก	โจทก์
	นายสุชาติ พุทธพงศ์ กับพวก	จำเลย
	นายสุชาติ พุทธพงศ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภัณฑ์	
	นครศรีธรรมราช ที่ 2 จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเกินกว่าสองแสนบาท ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงเพราะค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยจนถึงวันยื่นฎีกาที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาขึ้นให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ แก่โจทก์ที่ 1 รวมกับของโจทก์ที่ 2 แล้ว เป็นเงินจำนวน 235,512.50 บาท โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 151,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 136,900 บาท นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2531 เป็นต้น

ไปจนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 106)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้อง (อุทธรณ์คำสั่ง) นี้วันที่30 มิถุนายน 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกา (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองในวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันยื่นฎีกา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2537 เป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของ จำเลยทั้งสองจึงมิชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองในวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันยื่นฎีกา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2537 เป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของ จำเลยทั้งสองจึงมีชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>